



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2484-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 2122-2026/CC1

DENUNCIANTE : CHRISTIAN GIOVANNI LOPEZ PEREYRA (SEÑOR LOPEZ)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : EDDE TARJETAS PERUANAS PREPAGO S.A. (EDDE)
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
ATENCIÓN DE RECLAMOS
DEBER DE IDONEIDAD
IMPROCEDENCIA
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIÓN : *BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: UNO CON CINCUENTA Y CUATRO (1,54) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)*
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: UNO CON DIEZ (1,10) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

Lima, 6 de julio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del escrito del 2 de octubre de 2025, subsanado con escrito del 21 de noviembre de 2025, el señor López denunció al Banco y EDDE por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)² señalando lo siguiente:
 - (i) El 29 de marzo de 2025, tras ser víctima del hurto de su celular, vulneraron su banca móvil. En el lapso de 35 minutos se realizaron tres (3) operaciones no reconocidas por los importes de S/ 8 500,00, S/ 4 900,00 y S/ 2 800,00 con cargo a su tarjeta de débito N° 4557*****6671, pese a que no corresponden a su patrón de consumo habitual.
 - (ii) Asimismo, se realizaron dos (2) operaciones no reconocidas por los importes de S/ 9 298,00 y S/ 6 099,00 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634*****2070, pese a que no corresponden a su patrón de consumo habitual.
 - (iii) La operación no reconocida en la tienda ISHOP por S/ 9 298,00, fue extornada, ya que el establecimiento detectó con sus protocolos de seguridad, la operación delictiva.
 - (iv) Posteriormente, realizó llamadas al número telefónico 3119898 que figura en las tarjetas de crédito y débito del BCP, siguiendo las indicaciones del sistema

¹ Con Registro Único de Contribuyentes N° 20100047218.

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2484-2025/CC1

automático. Al ingresar su número de DNI, el contestador respondía “SU TARJETA ESTÁ BLOQUEADA” y la llamada se finalizaba de inmediato. Este procedimiento fue repetido en numerosas ocasiones, obteniendo siempre el mismo resultado.

- (v) Tras múltiples intentos, finalmente logró ser atendido por un operador humano del Banco, en dicha atención solicitó información sobre el motivo del bloqueo de sus tarjetas, confirmándose que ambas se encontraban bloqueadas desde un momento anterior, contradiciendo lo señalado por el BCP en sus respuestas de primera y segunda instancia, en las que se afirmaba de manera incorrecta que el bloqueo ocurrió posteriormente.
- (vi) Debido a ello presentó los reclamos C38888521; C39453886 y C40024165, ante el Banco, obteniendo respuestas desfavorables el 11 y 30 de abril y 19 de mayo de 2025, respectivamente. Omitieron pronunciarse sobre las operaciones reconocidas señaladas en sus reclamos.
2. El señor López solicitó como medida correctiva que, se ordene al Banco cumpla con: (i) la compensación de la totalidad de consumos cargados por un monto de S/ 17 449,29, más intereses financieros y legales, como resultado de los consumos cargados a sus tarjetas de débito y crédito; (ii) la devolución de disposiciones de efectivo por el monto de S/ 4 890,24 más los intereses financieros y más los intereses legales; y, (iii) la devolución de un préstamo particular por el monto de S/ 5 571,00, más intereses legales.
3. Por Resolución N° 2 del 28 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) admitió a trámite la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco y Edde, realizando la siguiente imputación de cargos:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 2 de octubre de 2025, subsanado con escrito del 21 de noviembre de 2025, interpuesta por el señor Christian Giovanni López Pereyra contra Banco de Crédito del Perú S.A. y EEDE Tarjeta Peruanas Prepago S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco de Crédito del Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realicen tres (3) no reconocidas con cargo a la tarjeta de débito 4557*****6671 de titularidad del denunciante, pese a que no correspondían a su patrón de consumo habitual. El detalle de las operaciones era el siguiente:*

FECHA	GLOSA	IMPORTE (S/)
29-03-2025	PAGO DE SERVICIOS	S/ 8 500.00
29-03-2025	TRANSACCION	S/ 4 900.00
29-03-2025	RETIRO EN EFECTIVO	S/ 2 800.00

- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco de Crédito del Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634*****2070 de*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2484-2025/CC1

titularidad del denunciante, pese a que no correspondían a su patrón de consumo habitual. El detalle de las operaciones era el siguiente:

FECHA	GLOSA	IMPORTE (S/)
29-03-2025	COMPRA POR INTERNET ISHOP	S/ 9 298.00
29-03-2025	COMPRA POR INTERNET MP SAMSUNG PERU	S/ 6 099.00

- (iii) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, EEDE Tarjeta Peruanas Prepago S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634*****2070 de titularidad del denunciante, pese a que no correspondían a su patrón de consumo habitual. El detalle de las operaciones era el siguiente:

FECHA	GLOSA	IMPORTE (S/)
29-03-2025	COMPRA POR INTERNET ISHOP	S/ 9 298.00
29-03-2025	COMPRA POR INTERNET MP SAMSUNG PERU	S/ 6 099.00

- (iv) Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú S.A. no habría atendido adecuadamente el reclamo C38888521, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó una respuesta inadecuada.
- (v) Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú S.A. no habría atendido adecuadamente el reclamo C39453886, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó una respuesta inadecuada.
- (vi) Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú S.A. no habría atendido adecuadamente el reclamo C40024165, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó una respuesta inadecuada.
- (...)"
4. El 5 de diciembre de 2025, el señor López presentó un escrito mediante el cual brindó su consentimiento para que el Banco pueda suministrar a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) la documentación y/o información que pueda contener o estar relacionada con operaciones pasivas vinculadas a la cuenta materia de denuncia.
5. El 19 de febrero de 2026, Edde presentó sus descargos manifestando lo siguiente:
- (i) Solicitó la improcedencia por falta de legitimidad para obrar pasiva, en la medida que no eran emisores de la tarjeta de débito N° 4557 **** * 667, por lo que, no tendrían relación con el producto ni con el consumidor.
- (ii) El cuestionamiento no está referido a servicios o productos que sean proveídos por la empresa, solo actuó como entidad recaudadora o receptora del pago de servicio.
6. El 4 de mayo de 2026, el Banco presentó sus descargos manifestando lo siguiente:

- (i) Considerando la fecha en la que se realizaron las operaciones cuestionadas, el supuesto evaluado y que aún se encuentra en plazo de adecuación de acuerdo con la Resolución SBS N° 2286-2024, sin resultar aplicable el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), la Comisión debe evaluar la adopción de medidas de seguridad con base a las disposiciones del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas).
 - (ii) El monitoreo constituye una herramienta de gestión de riesgos y no un parámetro que determine la validez de las operaciones, o mucho menos, un mecanismo de seguridad. Por lo que, el Indecopi debe acatar lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento, teniendo en consideración la modificación introducida por la Resolución SBS N° 03289-2025.
 - (iii) El órgano resolutorio debe verificar si el Banco cumplió con acreditar la validez de las operaciones denunciadas, independientemente si estas corresponden o no al patrón de consumo del recurrente.
 - (iv) Solicitó la ruptura del nexo causal, toda vez que el consumidor había reconocido ser víctima del hurto de su celular, lo cual habría permitido la realización de las operaciones cuestionadas, más no por una falla del sistema de seguridad del Banco.
 - (v) Solicitó la improcedencia por falta de interés para obrar, en la medida que el 24 y 25 de julio de 2025 se realizó la devolución de S/ 9 298,00 a la tarjeta de crédito N° 4634*****2070 del denunciante, esto es antes de la interposición de la denuncia.
 - (vi) Solicitó la improcedencia por falta de interés para obrar, en la medida que las operaciones de S/ 4 900,00 y S/ 2 800,00 no se encuentran vinculadas ni registradas en el estado de cuenta correspondiente a la tarjeta de débito N° 4557*****6671 materia de análisis en el presente procedimiento.
 - (vii) Solicitó la improcedencia por falta de interés para obrar, en la medida que no ha quedado acreditado que el reclamo C394538886 se encuentre registrado en los sistemas internos del Banco.
- Sobre no haber adoptado medidas de seguridad de la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671
- (viii) Sobre la operación de S/ 8 500,00 se advierte que el cliente se encontraba afiliado a la banca móvil desde el 12 de julio de 2024 y la clave de seis (6) dígitos estaba activa al momento de la realización de la operación.
 - (ix) El 29 de marzo de 2025 se inició sesión a las 12:03 horas y se registraron múltiples autenticaciones exitosas desde el token afiliado entre las 12:04 y 12:50 horas, lo que confirma que el token se encontraba operativo. Finalmente, la operación fue notificada al denunciante.



- (x) El primer factor de autenticación es la tarjeta y el segundo factor de autenticación es la clave token.
- (xi) Sobre el patrón de consumo, las operaciones pueden ser circunstanciales y no necesariamente indicativas de fraude. Además, el sistema de monitoreo no constituye un mecanismo de autenticación ni determina por sí mismo la validez de una transacción.

Sobre no haber adoptado medidas de seguridad de la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070

- (xii) Sobre la operación de S/ 6 099,00 se advierte que se realizó por comercio electrónico, por lo que, el Banco no interviene en la relación comercial entre el cliente y el establecimiento, sino que cumple únicamente el rol de proveedor del medio de pago utilizado.
- (xiii) El Banco presentó reportes para acreditar que la operación se realizó de manera adecuada, respetando los parámetros de seguridad establecidos.

Sobre la atención del reclamo C38888521

- (xiv) El denunciante solicitó la devolución del dinero descontado de su cuenta y, mediante respuesta del 11 de abril de 2025 se informó que se efectuaron las verificaciones correspondientes conforme a los procesos internos.
- (xv) El hecho de que la respuesta brindada no haya sido satisfactoria no implica, en modo alguno, que el reclamo no haya sido debidamente gestionado.

Sobre la atención del reclamo C39453886

- (xvi) No se evidencia medio probatorio que permita verificar el registro ni el contenido del reclamo. Así como tampoco la respuesta presuntamente emitida.

Sobre la atención del reclamo C38888521

- (xvii) El denunciante solicitó un informe detallado de los movimientos realizados con sus tarjetas en la fecha que ocurrió el robo y, en la respuesta emitida, se efectuaron las verificaciones correspondientes conforme a los procesos internos para brindar el informe detallado.
- (xviii) El hecho de que la respuesta brindada no haya sido satisfactoria no implica, en modo alguno, que el reclamo no haya sido debidamente gestionado.

7. El 15 de junio de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:

- (i) declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 2 del 28 de noviembre de 2025, referida a la presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, respecto al hecho referido a que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realicen dos (2)



operaciones no reconocidas por los importes de S/ 4 900,00 y S/ 2 800,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557*****6671 de titularidad del denunciante, las cuales no correspondían a su patrón de consumo habitual; toda vez que, no corresponde a un hecho denunciado.

- (ii) declarar improcedente, por falta de interés para obrar, el extremo de la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, al haberse acreditado que el 25 de julio de 2025 la entidad bancaria extornó el importe de S/ 9 298,00 a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6784 (anteriormente 4634-****-****-2070) de titularidad del denunciante, correspondiente a una (1) operación no reconocida materia de denuncia; antes de la presentación de la denuncia.
- (iii) declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, el extremo de la denuncia interpuesta por el señor López contra EDDE, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en el extremo referido a que el proveedor denunciado no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070 de titularidad del denunciante, por el importe de S/ 6 099,00; toda vez que se ha verificado que dicha conducta era de responsabilidad del Banco.
- (iv) sancionar al Banco con una multa de 1,54 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, respecto al hecho referido a que no quedó acreditada la validez de la operación no reconocida de S/ 8 500,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671 de titularidad del denunciante; sin perjuicio de que, se verificó que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de S/ 8 500,00 efectuada con cargo al referido producto financiero e impidiera la realización de las operaciones siguientes.
- (v) Sancionar al Banco con una multa de 1,10 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, respecto al hecho referido a que no quedó acreditada la validez de la operación no reconocida de S/ 6 099,00 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070 de titularidad del denunciante; y, en lo referido al patrón de consumo, toda vez que se verificó que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de S/ 8 500,00 e impidiera la realización de las operaciones siguientes, dentro de las cuales se encuentra la operación analizada en el presente extremo.
- (vi) Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo C38888521 interpuesto por el denunciante.
- (vii) Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo C39423886 interpuesto por el denunciante.



- (viii) Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo C40024165 interpuesto por el denunciante.
8. Por Resolución N° 6 del 15 de junio de 2025, se puso en conocimiento a las partes el Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
9. El 23 de junio de 2026, el señor López presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción conforme al siguiente detalle:
- (i) El Banco persiste en una estrategia defensiva basada en interpretaciones de normas internas y argumentos que ya han sido desestimados, con lo cual obstruyen la labor resolutive.
 - (ii) El Banco pese a contar con la tecnología para detectar patrones fraudulentos, optó por la inacción, motivo por el que ha sido sancionado en reiteradas oportunidades, lo cual evidencia que las sanciones no han cumplido su finalidad disuasoria, por lo que correspondería aplicar el artículo 112 del Código.
 - (iii) Solicitó la devolución de los importes de las operaciones no reconocidas de S/ 8 500,00 y S/ 6 099,00.
 - (iv) La operación de S/ 9 298,00 fue fraccionada en siete (7) cuotas y, si bien el capital fue extornado casi cuatro (4) meses después, durante ese periodo el Banco efectuó cobros y retuvo injustificadamente esos montos, por lo que se debe restituir el costo financiero asumido durante ese periodo de privación de liquidez.
 - (v) Se realizaron dos (2) disposiciones de efectivo de la tarjeta de crédito para asumir los pagos exigidos por el Banco por las operaciones no reconocidas, por lo que, se debe realizar la devolución de todos los intereses, comisiones y gastos financieros derivados de estos.
 - (vi) Se debe extornar todos los intereses cargados sobre sus consumos legítimos, debiendo recalcularse y devolverse estos sobrecostos hasta la fecha de la restitución efectiva.
 - (vii) El Banco debe reconstruir sus saldos reconstruyendo su historial de deuda como si los montos sustraídos y retenidos indebidamente no hubiesen sido cargados.
10. En la misma fecha, el Banco presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción conforme al siguiente detalle:
- (i) Reiteró los argumentos de sus descargos, referidos a la evaluación del patrón de consumo y análisis de la validez de las operaciones denunciadas.



Sobre la operación de S/ 8 500,00 efectuada con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671

- (ii) La recomendación se sustenta en que el Banco no habría presentado el contrato correspondiente al producto financiero involucrado. No obstante, dicho razonamiento desconoce que la validez de una operación determinada no se acredita mediante la sola presentación del contrato del producto, sino principalmente mediante la evaluación de los mecanismos de autenticación utilizados para su ejecución y de los registros electrónicos generados durante su procesamiento.
- (iii) Aun cuando no se hubiera acompañado inicialmente el contrato del producto financiero, ello no determina por sí mismo la invalidez de la operación cuestionada ni permite concluir automáticamente la existencia de una deficiencia en las medidas de seguridad del Banco.
- (iv) La operación de S/ 8 500,00 fue la primera considerada atípica, por lo que, resulta materialmente imposible sostener que el Banco debió bloquear dicha transacción antes de que fuera procesada.

Sobre la operación de S/ 6 099,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070

- (v) La primera operación de S/ 8 500,00 fue con cargo a una tarjeta de débito y la operación de S/ 6 099,00 fue efectuada con cargo a una tarjeta de crédito distinta. Por tanto, se trata de productos financieros independientes, sujetos a condiciones de uso, perfiles transaccionales y mecanismos de validación que deben ser evaluados de manera autónoma. Ello implicaría trasladar los efectos de una operación realizada con una tarjeta de débito hacia una operación efectuada con una tarjeta de crédito.
- (vi) No resulta jurídicamente válido concluir que una operación carece de validez únicamente porque inicialmente no se hubiera acompañado el contrato correspondiente.

11. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas:

(i) Sobre la ruptura del nexo causal alegada por el Banco

12. El artículo 104° del Código establece que “El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado”.

13. Al respecto, esta Comisión considera pertinente mencionar que en el presente procedimiento se viene cuestionando la adopción de las medidas de seguridad pertinentes, por parte del Banco, para evitar la realización de operaciones no reconocidas, siguiendo lo establecido en la normativa aplicable; ello con independencia de los factores concomitantes que pudieran desarrollarse alrededor de dicha situación.
14. En efecto, independientemente de las circunstancias en las que se produjeron las operaciones no reconocidas, lo cierto es que la entidad bancaria, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, debe adoptar las medidas de seguridad suficientes para impedir que terceros ajenos accedan a las cuentas de los consumidores, hecho que será evaluado más adelante, por tanto, la Comisión considera que corresponde desestimar lo alegado por el proveedor denunciado en el presente extremo.

(ii) Sobre la responsabilidad del Banco respecto a la evaluación del patrón de consumo

15. El Banco indicó que, de acuerdo con lo señalado por la SBS a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, no podía atribuirse responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.
16. Adicionalmente, adjuntó el informe legal elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie, el cual contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) no facultaban ello expresamente.
17. Al respecto, esta Comisión considera oportuno precisar que la SBS y el Indecopi resultan ser dos organismos autónomos del estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
18. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero³; por su parte, el Indecopi goza de facultad para

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**

Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código⁴.

19. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.
20. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha señalado en diversas resoluciones⁵ la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”

21. Es así que, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

- ⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

- ⁵ Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.

22. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
23. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas aquellas legales, explícitas e implícitas⁶.
24. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras dos garantías (explícitas e implícitas).
25. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
26. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*⁷

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.



27. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
28. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
29. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁸, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.
30. En efecto, no basta con que el banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser

-
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenida en el Reglamento de Tarjetas.

31. En tal sentido, esta Comisión es enfática en señalar que, con el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que – para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas⁹, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.
32. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, considerando que las operaciones materia de denuncia fueron realizadas el mes de julio de 2025, es decir, de forma previa a la entrada en vigencia de la Resolución SBS N° 03289-2025 (20 de setiembre de 2025); no resulta posible analizar la responsabilidad de la entidad bancaria denunciada sobre la base de lo dispuesto en la mencionada normativa sectorial, por lo tanto, deberá considerarse lo dispuesto por el Reglamento de Tarjetas vigente al momento de la realización de las operaciones materia de denuncia.

(iii) Sobre las imputaciones efectuadas por la Secretaría Técnica

33. El artículo 75° del TUO de la LPAG¹⁰ establece que corresponde a la autoridad administrativa encauzar de oficio el procedimiento. Asimismo, el numeral 234.3 de su artículo 234° señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente que la resolución que da inicio al trámite del procedimiento sancionador contenga la calificación de las presuntas infracciones de los hechos imputados a título de cargo¹¹.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

¹⁰ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 30 de abril de 2026

Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes:

(...)

3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.

¹¹ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 30 de abril de 2026

Artículo 234°.- Caracteres del procedimiento sancionador

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

(...)

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

(...)

34. Mediante Resolución N° 2 del 28 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica imputó la conducta contenida en el punto (v) descrita en el numeral 3 de la presente resolución.
35. Sin embargo, se advierte de los medios probatorios aportados por el denunciante, que el reclamo registrado corresponde al N° C39423886.
36. En ese sentido, corresponde enmendar el error material y evaluar la imputación antes señalada, conforme a los siguientes términos:

“(…)

(v) *Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú S.A. no habría atendido adecuadamente el reclamo C39453886, interpuesto por el denunciante, en la medida que brindó una respuesta inadecuada.*

(…)”

37. Cabe señalar que la precisión efectuada no vulnera el derecho de defensa del Banco, pues, en su oportunidad, se le corrió traslado del escrito de denuncia, el cual contenía el medio probatorio con el número correcto de reclamo, por lo que, existía claridad respecto del registro del reclamo cuestionado.

(iv) De la nulidad parcial de la Resolución N° 2

38. La nulidad de los actos administrativos constituye una herramienta jurídica por medio de la cual se corrigen determinadas imperfecciones de un procedimiento; por ejemplo, cuando existen actos contrarios a la Constitución o a las leyes y al debido procedimiento. En ese sentido, en atención al denominado “principio de trascendencia”, previsto en el artículo 171° del Código Procesal Civil, se requiere sancionar con nulidad aquellos actos administrativos que causan un grave perjuicio al procedimiento o a los derechos de los administrados.
39. Al respecto, el artículo 10° del TUO de la LPAG, establece los supuestos en que podrá considerarse un acto administrativo como nulo¹², encontrándose entre ellos el defecto u omisión de sus requisitos de validez. Asimismo, el artículo 3° del citado cuerpo

¹²

DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026

Artículo 10°.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

(…)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (…)

normativo¹³ establece como requisitos de validez que los actos administrativos hayan estado conforme al ordenamiento jurídico y precedido de un procedimiento regular¹⁴.

40. Por su parte, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, regula el principio de congruencia procesal en el artículo VII del Título Preliminar y en el artículo 122; tal principio impone la obligación del juzgador de fallar según lo alegado¹⁵. Por tanto, el juzgador, al fallar, debe pronunciarse únicamente sobre las pretensiones de las partes, no pudiendo resolver más allá de lo demandado, ni sobre punto o pretensión no planteada, tampoco omitir lo expresamente pretendido¹⁶.
41. En el presente caso, se imputó que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realicen tres (3) reconocidas no reconocidas por los importes de S/ 8 500,00, S/ 4 900,00 y S/ 2 800,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557*****6671 de titularidad del denunciante, pese a que no correspondían a su patrón de consumo habitual.
42. Al respecto, del escrito de denuncia presentado el 2 de octubre de 2025, se advierte que el señor López señaló expresamente que las operaciones del 29 de marzo de 2025 por los importes de S/ 4 900,00 y S/ 2 800,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671 tuvieron como resultado “no exitoso”.

¹³ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

(...)

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

¹⁴ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

(...)

5. Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

¹⁵ **RESOLUCION MINISTERIAL N° 010-93-JUS, TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, publicado el 24 de abril de 1993.**

Título Preliminar

Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

Artículo 122°.- Las resoluciones judiciales contienen: (...)

3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado;

4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente; (...)

¹⁶ Al respecto, Juan Monroy Gálvez comenta lo siguiente: “Siendo el juez la persona encargada de declarar el derecho que corresponda al caso concreto, y pese a que las normas que regulan el trámite que lo conducirá a producir dicha declaración son de naturaleza pública, el derecho que declara - nos referimos al contenido de su declaración - es de naturaleza privada, en consecuencia, les pertenece a las partes. Por tal razón el juez civil no tiene facultad para afectar la declaración de voluntad del pretensor (demandante) y concederle más allá de lo que éste ha pretendido en su demanda. Sin embargo, este impedimento no se presenta cuando el juez otorga menos de lo demandado, dado que tal declaración se habrá expedido cuando, por ejemplo, el juez estime que el demandante no probó todos los extremos de su pretensión”. MONROY GALVEZ, Juan, *Introducción al Proceso Civil*. Tomo I. Bogotá: Editorial Temis S.A., 1996, págs. 90-91.



43. Asimismo, se ha verificado que señaló expresamente que de las nueve (9) operaciones no reconocidas con cargo a sus productos financieros, solo tres (3) operaciones de S/ 8 500,00, S/ 9 298,00 y S/ 6 099,00 fueron exitosas; y, solicitó la devolución de S/ 23 897,00, importe que corresponde a las tres (3) operaciones que fueron procesadas.
44. Por otra parte, obra en el expediente copia del *estado de cuenta de la cuenta 193-*****-0-24 (vinculada a la tarjeta de débito 4557*****6671)*¹⁷, de cuya revisión se advierte que el 29 de marzo de 2025, únicamente, se realizó un débito de S/ 8 500,00 con cargo al referido producto financiero.
45. Finalmente, obra en el expediente una copia de los *correos electrónicos*¹⁸ remitidos por el Banco al señor López a la dirección electrónica christian.*****@gmail.com, de cuya revisión se ha verificado que se le alertó sobre la detección de operaciones inusuales por los importes de S/ 4 900,00 y S/ 2 800,00, realizadas con cargo a su tarjeta de débito N° 4557*****6671, las cuales no habrían llegado a procesarse; situación que se ve corroborada lo descrito por el consumidor en su escrito de denuncia.
46. En ese sentido, si bien se detectaron dos (2) operaciones inusuales de S/ 4 900,00 y S/ 2 800,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557*****6671 de titularidad del denunciante, lo cierto es que, estas no fueron procesadas y no corresponden a hechos denunciados en el presente procedimiento, sino más bien, fueron consideradas por el señor López como parte de la narrativa de su escrito de denuncia, lo cual también se evidencia en el pedido final del denunciante, que hace referencia expresa a la devolución de las tres (3) operaciones no reconocidas de S/ 8 500,00, S/ 9 298,00 y S/ 6 099,00.
47. Por los argumentos expuestos, esta Comisión considera que corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 2 del 28 de noviembre de 2025, en el extremo que imputó contra el Banco, la presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, respecto del hecho referido a que la entidad bancaria no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas por los importes de S/ 4 900,00 y S/ 2 800,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557*****6671 de titularidad del denunciante, las cuales no correspondían a su patrón de consumo habitual; toda vez que, no corresponde a un hecho denunciado por el consumidor.

¹⁷ Ver página 7 de la pieza procesal denominada "ANEXOS 21 A 40 ENUMERADOS.PDF" presentada mediante escrito del 24 de noviembre de 2025 por el denunciante.

¹⁸ Ver páginas 20, 23 y 47 de la pieza procesal denominada "DILMER PAJUELO DENUNCIA CON ANEXOS.PDF" presentada mediante escrito del 24 de noviembre de 2025 por el denunciante.

(v) **Sobre la solicitud de improcedencia parcial por falta de interés para obrar planteada por el Banco**

48. El artículo 108 del Código¹⁹ establece que se declarará la improcedencia de la denuncia de parte con lo cual se pondrá fin al procedimiento administrativo cuando el consumidor denunciante carezca de interés para obrar²⁰.

49. De esta manera, a efectos de analizar la posible existencia de una infracción, se deberá determinar previamente si el administrado posee un interés legítimo que no haya sido atendido por el Estado. De no verificarse dicho supuesto, la denuncia deberá ser declarada improcedente.

- *Sobre no haber atendido adecuadamente el reclamo C394538886*

50. En sus descargos, el Banco solicitó que se declare la improcedencia de la denuncia, sobre el extremo referido a no haber atendido adecuadamente el reclamo C394538886, en la medida que no había quedado acreditado el registro de dicho reclamo.

51. No obstante, cabe precisar que la evaluación de la procedencia de la denuncia corresponde a un paso anterior a la acreditación de los hechos denunciados, en la medida que corresponde a un análisis del fondo de la controversia; por lo que no corresponde acoger la solicitud del Banco.

52. En efecto, en tanto el cuestionamiento del proveedor se encuentra circunscrito a determinar si no hubo agravio al consumidor, en la medida que no se había acreditado el registro del reclamo C394538886; corresponde indicar que ello será materia de análisis en los acápites siguientes al realizar una evaluación de responsabilidad del proveedor sobre el particular.

53. Por tanto, esta Comisión considera que corresponde desestimar la solicitud de improcedencia planteada por el proveedor denunciado en este extremo.

- *Sobre no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de débito N° 4557*****6671*

¹⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 108.- Infracciones administrativas

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los supuestos:

(...)

e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

²⁰ El interés para obrar, como elemento básico para poder emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la materia discutida, se define como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y, posteriormente, declarar una decisión respecto de un conflicto de intereses. Asimismo, el interés para obrar ha sido definido como un estado de necesidad, como la exigencia inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica. En: MONROY GÁLVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Thémis, Revista de Derecho, N° 27-28, p. 124.



54. En sus descargos, el Banco solicitó que se declare la improcedencia de la denuncia, en la medida que el denunciante no acreditó la realización de las siguientes operaciones por los importes de S/ 4 900,00 y S/ 2 800,00.
55. Al respecto, en tanto se ha declarado la nulidad parcial de la Resolución N° 2 respecto a las dos (2) operaciones cuestionadas en el presente extremo, esta Comisión considera que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de falta de interés para obrar planteada por el Banco en su escrito de descargos.
- *Sobre no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-2070*
56. En sus descargos, el Banco señaló que mediante *carta de respuesta a la solicitud NC42345409*²¹ de fecha 24 de julio de 2025 (medio probatorio que ha sido presentado por ambas partes del procedimiento) informó al consumidor que asumieron los intereses por el total de S/ 1 866,33, anularon el pago en plan sin cuotas de S/ 4 091,59 y cancelaron el capital de S/ 5 957,92 por la compra en ISHOP Boton Ecommerce.
57. Asimismo, indicó que el 25 de julio de 2025 efectuó el reembolso de S/ 4 091,59 y se realizó el prepago de S/ 5 957,92 en la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6784 (anteriormente 4634-****-****-2070). Al respecto, obra en el expediente copia del *estado de cuenta*²² del referido producto, de cuya revisión se ha verificado que en la fecha señalada se realizaron las operaciones antes referidas, bajo los conceptos de “REGUL RECLAMO C42345409-1” y “PREPAGO CRÉDITO”, respectivamente.
58. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, en su escrito de denuncia el señor López señaló expresamente que el consumo de ISHOP por S/ 9 298,00 fue extornado el 25 de julio de 2025.
59. En ese sentido, de conformidad con lo señalado por el Banco y por el denunciante, ha quedado acreditado que, con fecha 25 de julio de 2025, esto es, antes de la interposición de la denuncia (2 de octubre de 2025), la entidad bancaria extornó la operación de S/ 9 298,00; en consecuencia, el consumidor carecía de interés para obrar para denunciar las operaciones señaladas en el numeral anterior.
60. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente por falta de interés para obrar, la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, al haberse acreditado que la entidad bancaria extornó el importe de S/ 9 298,00, correspondiente a una (1) operación no reconocida, a la tarjeta de crédito tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6784 (anteriormente 4634-****-****-2070) de titularidad del denunciante; antes de la presentación de la denuncia.

²¹ Ver página 16 de la pieza procesal denominada “DESCARGOS - LÓPEZ PEREYRA.PDF” presentada el 4 de mayo de 2026 por el Banco.

²² Ver página 17 y 18 de la pieza procesal denominada “ANEXOS 61 A 70 ENUMERADOS.PDF” presentada el 2 de octubre de 2025 por el denunciante.

61. Teniendo en consideración la improcedencia parcial de la imputación formulada contra el proveedor, respecto de una (1) de las operaciones cargadas a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070; corresponde, que más adelante, esta Comisión efectúe el análisis correspondiente respecto de la operación cuestionada restante por el importe de S/ 6 099,00.

(vi) Sobre la improcedencia por falta de legitimidad para obrar pasiva

62. El artículo 108° del Código establece que se declarará la improcedencia de la denuncia, entre otros supuestos, cuando exista falta de legitimidad o interés para obrar²³. De acuerdo con la doctrina procesal, un administrado carecerá de legitimidad para obrar pasiva cuando no sea la persona que, conforme a ley, deba ser titular de las conductas infractoras en su contra.
63. Por su parte, el numeral 2 del artículo IV del Título Preliminar del Código describe al proveedor como aquellas personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores.
64. Siendo ello así, un administrado carecerá de legitimidad para obrar pasiva, cuando no sea la persona contra la cual, conforme a la ley, deban dirigirse las pretensiones denunciadas.
65. Sobre el particular, es importante mencionar que, sobre la responsabilidad por la realización de operaciones no reconocidas, los artículos 7°, 13° y 23° del Reglamento de Tarjetas establecen expresamente lo siguiente:

Artículo 7.- Servicios adicionales asociados a las tarjetas de crédito

Las empresas pueden ofrecer los siguientes servicios adicionales:

(...)

2. Operaciones realizadas a través de internet, desde páginas web y/o aplicaciones de dispositivos móviles, entre otros, distintos a los provistos por la empresa.

(...)

Artículo 13.- Servicios adicionales asociados a tarjetas de débito

23

La legitimidad para obrar es una condición de la acción, es definida como "la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio". En: CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. La Composición del Proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944, p. 30.

Asimismo, se puede diferenciar entre legitimidad para obrar activa y pasiva. La primera, corresponde al denunciante, es decir, quien se encuentre en calidad de actor. En cuanto a la legitimidad para obrar pasiva, esta corresponde al denunciado, adversario o contradictor. El concepto de legitimidad está ligado al de capacidad procesal, siendo esta la aptitud del sujeto de derecho de actuar como parte en un proceso ejerciendo los derechos por sí mismo. En: MORALES GODO, Juan. Instituciones de Derecho Procesal. Lima: Palestra Editores. 2005, p.155.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor, en anteriores pronunciamientos, ha señalado que el sistema de protección al consumidor se encuentra dirigido a otorgar tutela en los supuestos que exista una relación de consumo e incluso en las etapas pre contractuales y en los servicios postventa que se pudieran generar como consecuencia de la interacción de las personas en el mercado; asimismo, el superior jerárquico indicó que para la aplicación del Código debe configurarse como presupuesto la existencia de una relación de consumo entre el prestador del producto o servicio prestado por un proveedor a favor de un consumidor o usuario final, a cambio de una retribución económica, pues de lo contrario se configuraría un supuesto de improcedencia de la denuncia.

Las empresas pueden ofrecer los siguientes servicios adicionales:

- 1. Operaciones realizadas a través de internet, desde páginas web y/o aplicaciones de dispositivos móviles, entre otros, distintos a los provistos por la empresa.*
- 2. Operaciones efectuadas en el exterior de forma presencial.*

Artículo 23.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

(...)

- 8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.*

66. Dicho esto, resulta pertinente indicar que la esfera de responsabilidad de las empresas financieras operadoras de las tarjetas de crédito y débito mantienen, entre otras, la obligación de garantizar que el instrumento utilizado para las transacciones sea seguro, así como el respeto de las líneas de crédito otorgadas a los usuarios, establecer sistemas de seguridad y mecanismos que permitan a los usuarios comunicar en forma inmediata el extravío o sustracción de sus tarjetas.
67. En ese sentido, conforme a lo establecido en las disposiciones normativas mencionadas en los párrafos precedentes, la responsabilidad por el válido procesamiento de operaciones realizadas a través de internet recae en las entidades financieras, puesto que su habilitación responde a su facultad y decisión, en atención a los vínculos entablados con los proveedores de dichos aplicativos

- **Sobre la adopción de medidas de seguridad por parte de EDDE**

68. Al respecto, no es un hecho controvertido en el procedimiento que la operación no reconocida cuestionada de S/ 6 099,00 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070 fue realizada a través de canal digital con tarjeta no presente (comercio electrónico), en tanto que así lo han reconocido las partes, incluso, así lo ha manifestado la entidad bancaria.
69. Por tanto, las operaciones no reconocidas se realizaron en uso de uno de los servicios adicionales provistos por el Banco, esto es, transacciones realizadas por internet.
70. En esa medida, la autoridad considera que la responsabilidad de EDDE no comprende validar la identidad del cliente que realiza operaciones frente a este a través de internet, toda vez que la propia normativa ha establecido que es responsabilidad de las empresas del sistema financiero demostrar que aquellas fueron correctamente autenticadas y registradas²⁴.

²⁴

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 7.- Servicios adicionales asociados a las tarjetas de crédito

Las empresas pueden ofrecer los siguientes servicios adicionales:

(...)

71. Cabe precisar, que respecto a casos como el que es materia del presente análisis, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, Sala)²⁵, ha señalado que las medidas de seguridad necesarias —como la validación de la identidad del titular— recaen en la esfera de control y responsabilidad de la entidad financiera y no del establecimiento comercial; por lo que, en estos casos, **los establecimientos comerciales carecen de legitimidad para obrar pasiva respecto de la conducta cuestionada en su contra**, referida a la verificación de la validez de las operaciones realizadas con cargo a la línea de la tarjeta de crédito o cuenta de ahorros de titularidad del denunciante.
72. En ese orden de ideas, este Colegiado considera que, conforme al análisis efectuado, se ha verificado que EDDE no cuenta con legitimidad para obrar pasiva para intervenir en el presente procedimiento, en tanto la verificación de la identidad del tarjetahabiente, la verificación de la validez de la operación no reconocida y la adopción de las medidas de seguridad, no se constituyen en conductas atribuibles al referido establecimiento comercial, sino al Banco, debido a que la transacción cuestionada se efectuó mediante el uso de internet, el cual constituye un servicio adicional puesto a disposición de la parte denunciante por la propia entidad bancaria.
73. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente por falta de interés para obrar, la denuncia interpuesta por el señor López contra EDDE, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en el extremo referido a que el proveedor denunciado no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070, por el importe de S/ 6 099,00; toda vez que se ha verificado que dicha conducta era de responsabilidad del Banco.

Sobre el deber de idoneidad

74. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe²⁶.

2. Operaciones realizadas a través de internet, desde páginas web y/o aplicaciones de dispositivos móviles, entre otros, distintos a los provistos por la empresa.

(...)

Artículo 23.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

(...)

8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados **o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento**

²⁵ Ver Resolución N° 3497-2023/SPC-INDECOPI del 20 de diciembre de 2023, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

75. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado²⁷. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— **De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas**

76. En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.
77. En ese sentido, el Reglamento de Tarjetas²⁸ establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

- ²⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

- ²⁸ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.

autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).

78. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la SBS publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuyas disposiciones legales establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales²⁹, así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.
79. Asimismo, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N° 02286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
80. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.
81. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de crédito y débito no presentes; y, de acuerdo con la Resolución SBS N° 02286-2024 el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto será hasta el 1 de julio de 2025.
82. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el

29

RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.

Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

- a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.
- b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
- c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
- d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
- e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

(...)



ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente³⁰; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución³¹.

83. En esa línea, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez promulgadas y publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva³², inmediata³³ o ultraactiva³⁴.
84. Finalmente, es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.
85. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigencia el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del Sistema Financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.
86. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N° 2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025 para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.
87. Por consiguiente, atendiendo a la fecha de realización de las operaciones, esto es 22 de mayo de 2025, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024, la Autoridad Administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.
88. Es importante señalar que, si bien el Banco ha objetado la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad para evaluar las operaciones cuestionadas en el presente

³⁰ Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

³¹ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993**
Supremacía de la Constitución

Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

³² La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). *El Título Preliminar del Código Civil p. 51*. Lima: PUCP.

³³ La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho p. 254*. Lima: PUCP.

³⁴ La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho p. 254*. Lima: PUCP.



procedimiento, lo cierto es que, conforme a lo desarrollado en los numerales anteriores, la Autoridad Administrativa examinará la implementación de las medidas de seguridad de acuerdo con las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.

(i) **Sobre no haber adoptado las medidas de seguridad al permitir que se realice una (1) operación de S/ 8 500,00 con cargo a la tarjeta de débito 4557-****-****-6671**

a) De la validez de la operación no reconocida

— *Sobre los términos pactados en el Contrato para la autorización y cargo de la operación no reconocida*

89. Al respecto, mediante Resolución N° 2 de fecha 28 de noviembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671; sin embargo, a la fecha el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
90. De igual modo, en el mismo acto, se requirió al Banco que informe la fecha exacta de contratación del producto materia de denuncia, así como si respecto de este el cliente efectuó alguna renovación posterior a su contratación, lo cual permitiría a este Colegiado verificar las Cláusulas Generales Aplicables a las Operaciones Pasivas y Prestación de Servicios Bancarios; sin embargo, a la fecha el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
91. Cabe señalar que, mediante su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, el Banco sostuvo que la validez de una operación no se acredita mediante la sola presentación del contrato del producto, sino principalmente mediante la evaluación de los mecanismos de autenticación utilizadas para su ejecución.
92. Al respecto, consideramos oportuno precisar que, es obligación de los proveedores, presentar toda la documentación requerida y necesaria, a fin de desestimar su responsabilidad. En ese contexto, la normativa vigente establece que, para acreditarse un cargo efectivamente válido, este debe estar acorde a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito —conforme lo establecido en el numeral 14 del Reglamento de Tarjetas— siendo el contrato, el instrumento que contiene las condiciones contractualmente pactadas entre las partes.
93. Así pues, independientemente de que la validez de una operación pueda sustentarse en mecanismos de autenticación u otros elementos probatorios, la autoridad administrativa se encuentra plenamente facultada para requerir la presentación del contrato cuando la normativa expresamente lo contempla como uno de los elementos que integran la acreditación de la validez de un cargo.
94. En ese sentido, en tanto la presentación del contrato de la tarjeta materia de controversia, forma parte de la acreditación de la validez de un cargo, es obligación del Banco, cumplir con la presentación de este, ello a fin de corroborar los términos impuestos a ambas partes; sin embargo, a la fecha, el Banco no ha cumplido con alcanzar dicho medio probatorio.



95. Por tanto, esta Comisión estima que no se ha cumplido con el requisito de que en el contrato se establezcan las condiciones generales de contratación para la autorización de una operación por parte del usuario.
96. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad bancaria en el presente caso, se deberá verificar si las transacciones no reconocidas realizadas a través de la plataforma virtual (banca móvil), cumplieron con los parámetros de seguridad implementados por el proveedor, esto es, (i) la afiliación al canal digital; (ii) el inicio de sesión en dicho canal, (iii) la afiliación a la clave *token*; y, (iv) el registro de las operaciones cuestionadas con el ingreso de la clave dinámica correspondiente.

— *Del enrolamiento para el uso de canales digitales*

97. Cabe indicar que, no es un hecho controvertido la afiliación a la banca móvil —canal a través del cual se efectuó la operación en cuestión—, razón por la que no corresponde efectuar mayor análisis al respecto.
98. Sin perjuicio de ello, el Banco adjuntó el documento denominado “*Reporte de afiliación a Banca Móvil*”³⁵, de cuya revisión se advierte que el 12 de julio de 2024 a las 16:34:26 horas se habría realizado la afiliación al referido canal digital utilizando un dispositivo con Device ID a5c5b2384af60210.
99. En ese sentido, se procederá a evaluar si la operación no reconocida cumple con los estándares de autenticación reforzada y si el proveedor ha presentado los medios probatorios suficientes que acrediten con los estándares establecidos en la normativa.

— *Sobre el inicio de sesión*

100. Respecto al ingreso, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúen las operaciones no reconocidas, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la banca móvil.
101. Esto quiere decir que, para que la transacción cuestionada sea considerada como válida, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la banca móvil para, posteriormente, verificar la autenticación reforzada.
102. Al respecto, el Banco señaló que el 29 de marzo de 2025 a las 12:03:13 horas, se inició sesión en el aplicativo Banca Móvil BCP para efectuar la operación cuestionada. Para lo cual, dicha entidad bancaria presentó el “*Reporte de operaciones Banca Móvil*”³⁶, a través del que se verifica que en dicha fecha y hora el denunciante habría iniciado sesión (bajo el código interno computacional 06****49), conforme a las glosas “300” y “login”, las cuales acreditan el correcto ingreso del número de la tarjeta de débito 4557-****-****-6671 y clave de internet de seis (6) dígitos, de acuerdo con lo informado por la entidad bancaria. Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el correcto ingreso a la Banca Móvil.

³⁵ Ver página 1 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-E - REPORTE DE AFILIACIONES A BANCA MÓVIL (1).PDF” presentada mediante escrito del 4 de mayo de 2026 por el Banco.

³⁶ Ver la pieza procesal denominada “ANEXO 1-F - REPORTE DE OPERACIONES DE BANCA MÓVIL. (1).PDF” presentada mediante escrito del 4 de mayo de 2026 por el Banco.

103. Cabe precisar que, el Banco adjuntó el reporte denominado “*Reporte Código Interno Computacional*”³⁷, de cuya revisión se advierte que el código interno computacional 06****49 corresponde al señor López.

104. Así pues, a criterio de este Colegiado ha quedado acreditado el correcto ingreso del señor López a la banca móvil el 29 de marzo de 2025.

— *Afiliación a la clave token*

105. En cuanto a la afiliación del denunciante a la clave token, se pudo concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor López, no corresponde efectuar mayor análisis sobre ello.

106. Sin perjuicio de ello, el Banco adjuntó el documento denominado “*Reporte de afiliación a token digital*”³⁸, de cuya revisión se advierte que el 9 de agosto del 2024 a las 15:34:41 horas se habría realizado la afiliación al token digital utilizando un dispositivo con Device ID a5c5b2384af60210.

— *Registro de la clave dinámica*

107. De otro lado, respecto al uso de la clave dinámica, el Banco adjuntó el “*Reporte Log Server*”³⁹, de cuya revisión se puede verificar que, el 29 de marzo de 2025 a las 12:04 horas, se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS”.

108. De los medios probatorios previamente señalados, esta Comisión advierte que el proveedor acreditó la validez de la operación no reconocida, de conformidad con la legislación vigente.

109. Sin embargo, de los tres presupuestos exigidos por el artículo 9° del *Reglamento de Tarjetas* —i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario—, únicamente se cumplió con el primero. Así pues, la normativa vigente permite, en efecto, que las empresas emisoras efectúen el cargo correspondiente a un producto financiero, en tanto la operación se haya realizado conforme a los procedimientos previstos por la regulación sectorial aplicable, aspecto que se encuentra acreditado en el presente caso.

110. No obstante, los otros dos (2) presupuestos no se encuentran plenamente verificados, pues, si bien el Banco acreditó que la operación fue ejecutada mediante la banca móvil con el ingreso de la clave token, ello no resultaba suficiente para acreditar la existencia de una autorización válida, pues correspondía verificar, en el contrato suscrito por las

³⁷ Ver página 2 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-E - REPORTE DE AFILIACIONES A BANCA MÓVIL (1).PDF” presentada mediante escrito del 4 de mayo de 2026 por el Banco.

³⁸ Ver página 1 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-E - REPORTE DE AFILIACIONES A BANCA MÓVIL (1).PDF” presentada mediante escrito del 4 de mayo de 2026 por el Banco.

³⁹ Ver página 7 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-E - REPORTE DE AFILIACIONES A BANCA MÓVIL (1).PDF” presentada mediante escrito del 4 de mayo de 2026 por el Banco.



partes, si dicho mecanismo fue expresamente pactado como medio de autorización de las operaciones; siendo que, solo a partir de dicha constatación contractual podría considerarse que la operación fue válidamente cargada.

111. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida, efectuada con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671 por el importe de S/ 8 500,00, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 80 del presente informe, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.
112. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto el señor López denunció que la operación no reconocida no correspondía a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

b) Del comportamiento habitual del denunciante

113. Como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la normativa a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
114. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
115. Es decir, no basta que se presente únicamente uno de los criterios mencionados precedentemente, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
116. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
117. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.
118. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.



119. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la SBS una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
120. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades bancarias, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.
121. Dicho esto, corresponde señalar que, en anteriores casos⁴⁰, el Banco ha brindado información a la Secretaría Técnica sobre el funcionamiento de su sistema de monitoreo, el cual se detalla a continuación:
- (i) Hacía seguimiento a patrones de consumo de todos los clientes para generar reglas estadísticas de comportamiento; siendo que estas reglas eran dinámicas, en tanto variaban en función a la tendencia de las modalidades de fraude.
 - (ii) Para garantizar su eficacia, estas reglas eran generadas y conocidas por pocos especialistas en seguridad dentro de la entidad financiera, por lo que no eran reveladas ni siquiera a los demás colaboradores de su entidad.
 - (iii) La finalidad del sistema de monitoreo no era que el cliente autorice la operación ejecutada, sino que una vez que se realizara, el sistema genere una alerta a efectos de que el cliente advierta si efectivamente reconocía la transacción.
122. Por tanto, esta Comisión analizará las operaciones efectuadas por el señor López en los meses previos a la realización de las transacciones no reconocidas materia del presente análisis—las que se efectuaron con todos sus productos financieros—, así como las no reconocidas, para determinar si las transacciones efectuadas con cargo a dicho producto financiero correspondían o no con su comportamiento habitual
123. Para ello, en la medida que el sistema de monitoreo empleado por el Banco era el seguimiento de patrones de consumo por cliente, se tomará en cuenta la información contenida en los estados de cuenta de los productos financieros contratados por el denunciante, esto es, de la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671 y la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070, cuyas transacciones no reconocidas son materia del presente análisis.
124. Sin embargo, en el caso materia de análisis, pese al requerimiento de información formulado mediante Resolución N° 2 del 28 de noviembre de 2025 y aun cuando el proveedor se encontraba en mejor posición probatoria, no cumplió con aportar al procedimiento los estados de cuenta correspondientes a los referidos productos financieros correspondientes al mes de marzo de 2025 y de los seis (6) meses anteriores, a fin de desvirtuar su responsabilidad sobre el hecho denunciado.

⁴⁰ Véase la Resolución Final N° 2735-2019/CC1 del 16 de diciembre de 2019 y Resolución Final N° 2388-2019/CC1 del 13 de noviembre de 2019.

78. Por consiguiente, a criterio de la Comisión, la primera operación por el importe de S/ 8 500,00, efectuada con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671, sí debió procesarse, en la medida que se constituyó en la primera transacción efectuada con características inusuales, por lo que resultaba razonable que los sistemas de monitoreo del Banco permitiesen su realización, en tanto el bloqueo no podía efectuarse actuar antes de que se realice la operación no reconocida; sin embargo, toda vez que no obran medios probatorios que permitan desvirtuar la responsabilidad del proveedor, se estima que esta operación debió haber activado la alerta correspondiente e impedido la realización de las demás operaciones cuestionadas.
125. Así pues, se ha verificado que el Banco no cumplió con las medidas de seguridad referidas al sistema de monitoreo respecto de la operación efectuada con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671; pues, correspondía que active sus alertas luego de la realización de la primera operación efectuada el 29 de marzo de 2025 con dicho producto por el monto de S/ 8 500,00 con cargo al referido producto financiero, y como consecuencia de ello, impedir la realización de las operaciones cuestionadas que se efectuaron con posterioridad. Para una mejor comprensión de lo señalado, se ha elaborado el siguiente cuadro:

Tabla N° 1: Detalle de la alerta que debió generar el Banco

Se debió emitir alerta luego de efectuada la primera transacción para evitar la realización de las posteriores.

FECHA	HORA	CNT. ORIGEN	CONCEPTO	IMPORTE
29-03-2025	12:04	tarjeta de débito 4557-****-****-6671	pago de servicios	S/ 8 500,00
29-03-2025	12:27	tarjeta de crédito 4634-****-****-2070	Compra ISHOP	S/ 9 298,00
29-03-2025	12:40	tarjeta de crédito 4634-****-****-2070	Compra Samsung	S/ 6 099,00

126. Cabe señalar que, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1, el Banco sostuvo que la operación analizada en el presente extremo fue la primera considerada atípica, por lo que, resulta materialmente imposible bloquear dicha transacción antes de que fuera procesada.
127. Al respecto, consideramos oportuno señalar que, este Colegiado no ha señalado que el Banco debía bloquear la primera operación por el importe de S/ 8 500,00, por el contrario, conforme ha sido desarrollado en los numerales previos de la presente resolución, dicha operación constituyó la primera con características inusuales, por lo que resultaba razonable que los sistemas de monitoreo de la entidad bancaria permitiesen su realización. No obstante, esta debió generar la alerta para impedir que se realicen operaciones posteriores.

c) Conclusión

128. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:

- (i) La operación no reconocida de S/ 8 500,00 no fue válidamente realizada, en la medida que no ha quedado acreditado que fueron efectuadas con observancia de



las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.

- (ii) El Banco debió generar una alerta a partir de la realización de la primera operación de S/ 8 500,00 e impedir la realización de las operaciones posteriores.

129. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar: (i) fundada, la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida de S/ 8 500,00 con cargo a la tarjeta de débito 4557-****-****-6671; e, (ii) infundada, por infracción a los artículos citados, toda vez que se verificó que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de S/ 8 500,00 efectuada con cargo al referido producto financiero e impidiera la realización de las operaciones siguientes.

- (ii) **Sobre no haber adoptado las medidas de seguridad al permitir que se realice una (1) operación de S/ 6 099,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-2070**

a) De la validez de la operación no reconocida

— *Sobre los términos pactados en el Contrato para la autorización y cargo de la operación no reconocida*

130. Al respecto, mediante escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción, el Banco adjuntó el documento denominado *Contrato de tarjetas de crédito*⁴¹ (el cual se encuentra suscrito por el señor López), se ha podido verificar que el Banco ha regulado las condiciones para el uso de la tarjeta de crédito para efectuar operaciones.

131. En efecto, en la cláusula cuarta se señala que el cliente podrá usar la tarjeta en los establecimientos afiliados al sistema de tarjetas al que corresponde esta (Visa, American Express u otra), en el país o en el exterior, en las oficinas del Banco, cajeros automáticos propios o afiliados, terminales de venta o redes electrónicas autorizadas, inclusive internet, usando, de ser el caso, procedimientos especiales, claves secretas de acceso, firmas digitales o electrónica, o formularios impresos o por medios electrónicos.

132. Por tanto, la Comisión estima que se ha cumplido con el requisito de que en el contrato se establezcan las condiciones generales de contratación para la autorización de una operación por parte del usuario.

— *Del enrolamiento para el uso de canales digitales*

133. En primer lugar, se debe tener en cuenta que las operaciones se realizaron en un comercio electrónico, para lo cual debía de estar habilitada la opción de compras por

⁴¹ Ver pieza procesal denominada "ANEXO ÚNICO - CONTRATO TARJETA CREDITO (1).PDF" presentada mediante escrito del 23 de junio de 2026 por el Banco.

internet; no obstante, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor López, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la habilitación de la opción para compras por internet de la tarjeta de crédito 4634-****-****-2070.

— *Sobre la autorización de las operaciones cuestionadas*

134. Para acreditar la validez de la operación cuestionada, la entidad bancaria adjuntó la impresión de pantalla del sistema denominado *"COLDview Visa Incoming Financial Detail"* y el reporte *"Visa Incoming Financial Detail"*⁴². De acuerdo con lo informado por el Banco, la glosa "POS ENTRY MODE:01" con respuesta "01" significa el ingreso manual de datos de la tarjeta (fecha de caducidad, código de seguridad o CVV2 y nombre del titular); y, la glosa "POS-TERM-CAP" con respuesta "5" significa terminal con capacidad de chip.
135. Al respecto, si bien el reporte consigna la glosa "POS-TERM-CAP: 5", que según el propio Banco corresponde a un terminal con capacidad de lectura de chip, dicha información no guarda coherencia con la naturaleza de la transacción analizada, toda vez que esta fue realizada a través de un comercio electrónico, modalidad que no requiere la utilización ni lectura física del chip de la tarjeta. Por tanto, existe una discordancia entre las características técnicas consignadas en el reporte y el canal a través del cual se efectuó la operación.
136. Asimismo, adjuntó el Reporte *"ColdView Chronological Journal"* y *"Chronological Journal"*⁴³ para acreditar que la operación se efectuó con los datos de la tarjeta de crédito y el uso del código CVV. De acuerdo con lo informado por el Banco, la glosa "TRAN DATE" que contiene la fecha de consumo; la glosa "TRAN TIME" que contiene la hora de consumo; y, la glosa "AMOUNT" que contiene el importe del consumo.
137. Ahora bien, de la lectura conjunta de los reportes presentados por la entidad bancaria, si bien se verifica el registro de la transacción efectuada, así como la fecha de realización, número de tarjeta e importe de la operación; lo cierto es que, no es posible apreciar una glosa que acredite que se haya registrado el ingreso del código CVV2, lo cual generaría certeza a la Comisión de que, en el presente caso, se emplearon los datos contenidos en la tarjeta.
138. Así pues, correspondía a la entidad bancaria acreditar, mediante los reportes de sus sistemas, el uso del código CVV2 para la realización de la transacción cuestionada, más allá del registro manual de información alegado.
139. Por otra parte, el Banco adjuntó el reporte denominado *"Visa Resolve Online"* y *"Transaction Report"*⁴⁴ para acreditar que remitió el código de verificación OTP al denunciante, de cuya revisión se advierten los datos de la operación (fecha y hora

⁴² Ver página 5 al 8 de la pieza procesal denominada " ANEXO 1- H - REPORTE COLDWIEW. (1).PDF", presentada mediante escrito del 4 de mayo de 2025 por el Banco.

⁴³ Ver página 1 al 4 de la pieza procesal denominada " ANEXO 1- H - REPORTE COLDWIEW. (1).PDF", presentada mediante escrito del 4 de mayo de 2025 por el Banco.

⁴⁴ Ver pieza procesal denominada "ANEXO 1-G- REPORTE DE VISA. (1).PDF", presentada mediante escrito del 4 de mayo de 2025 por el Banco.



correspondiente al 29 de marzo de 2025 a las 19:39:44 horas, comercio, importe y estado, este último con respuesta Y). De igual modo, se advierten las siguientes glosas: "Authentication Type" con respuesta OTP - Email, "Authentication Status" con respuesta Y-Fully Authenticated y "Segmentation Indicator" con respuesta 01.

140. Asimismo, adjuntó una captura de pantalla del reporte Excel denominado *Mensaje OTP*⁴⁵, de cuya revisión se advierte que el 29 de marzo 2025 a las 19:39:50 horas se habría enviado la clave código de validación al correo electrónico christian.*****@gmail.com; sin embargo, el referido medio probatorio no genera convicción a este Colegiado de que dicho mensaje haya sido remitido al correo electrónico del denunciante, toda vez que el Banco no ha explicado ni detallado la glosa que permita validar ello.
141. Además, se advierte que el correo electrónico habría sido remitido a las 19:39 horas del 29 de marzo de 2025; sin embargo, la operación materia de análisis en el presente extremo se ejecutó a las 12:40 horas, conforme a los demás reportes proporcionados por el Banco. En consecuencia, se evidencia una discrepancia temporal que no ha sido debidamente explicada por dicha entidad.
142. De los medios probatorios previamente señalados, esta Comisión advierte que el proveedor no acreditó la validez de la operación no reconocida, de conformidad con la legislación vigente.
143. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 9° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
144. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida, efectuada con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070 por el importe de S/ 6 099,00, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 80 del presente informe, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.
145. Cabe señalar que, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, sostuvo que no resultaba jurídicamente válido concluir que una operación carece de validez únicamente porque inicialmente no se hubiera acompañado el contrato correspondiente.
146. Al respecto, consideramos oportuno señalar que, la responsabilidad del banco no se sustenta únicamente en la falta de acreditación de la sujeción de la operación al contrato suscrito entre las partes. Del análisis integral de los actuados se advierte que la entidad financiera tampoco acreditó el cumplimiento de los otros dos presupuestos exigidos por el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas, esto es, que la operación se hubiera realizado conforme a la normativa vigente y que hubiera contado con la autorización del usuario.

⁴⁵ Ver página 8 de la pieza procesal denominada "ANEXO 1-G- REPORTE DE VISA. (1).PDF", presentada mediante escrito del 4 de mayo de 2025 por el Banco.



147. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto el señor López denunció que la operación no reconocida no correspondía a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

b) Sobre el comportamiento habitual del denunciante

148. Al respecto, para efectos de analizar este extremo denunciado, es necesario remitirnos a lo expuesto en los numerales precedentes del presente informe, en la medida que se realizó la evaluación del comportamiento habitual del señor López, aunado al sistema de monitoreo del Banco.
149. En este orden de ideas, respecto de la operación cuestionada en este extremo de análisis, este Colegiado concluye que, el Banco no cumplió con las medidas de seguridad referidas al sistema de monitoreo respecto de las operaciones efectuadas con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070; pues, correspondía que active sus alertas luego de la realización de la primera operación efectuada el 29 de marzo de 2025 por el monto de S/ 8 500,00 con cargo a la tarjeta de débito 4557-****-****-6671, y como consecuencia de ello, impedir la realización de las operaciones cuestionadas que se efectuaron con posterioridad, dentro de las cuales se encuentra la operación cuestionada en el presente extremo.
150. Cabe señalar que, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, el Banco sostuvo que la primera operación cuestionada de S/ 8 500,00 se efectuó con cargo a una tarjeta de débito y la segunda operación de S/ 6 099,00 se efectuó con cargo a una tarjeta de crédito. Por tanto, se trataba de productos financieros independientes, sujetos a condiciones de uso, perfiles transaccionales y mecanismos de validación que deben ser evaluados de manera autónoma.
151. Al respecto, consideramos oportuno señalar que, conforme a la información proporcionada por el propio Banco en procedimientos anteriores, su sistema de monitoreo se sustentaba en el seguimiento de patrones de consumo y comportamiento transaccional del cliente, más no en un análisis aislado de cada producto financiero. En ese sentido, la evaluación de la razonabilidad de las operaciones no reconocidas exigía analizar de manera conjunta las transacciones efectuadas por el señor López en todos los productos financieros que mantenía contratados con la entidad bancaria, pues solo así era posible determinar si las operaciones cuestionadas se apartaban de su comportamiento habitual y, por ende, si debieron generar alertas relevantes dentro de los mecanismos de detección implementados por el Banco.
152. Por tanto, la evaluación conjunta de las operaciones realizadas tanto con la tarjeta de débito como en la tarjeta de crédito del señor López no solo resultaba pertinente, sino necesaria para determinar si el Banco actuó con la diligencia exigible en la detección y gestión de operaciones potencialmente fraudulentas.

c) Conclusión

153. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:
- (i) La operación no reconocida de S/ 6 099,00, con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070 no fue válidamente realizada, en la medida que no ha quedado

acreditado que fue efectuada con observancia de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.

- (ii) El Banco no activó su sistema de monitoreo, a pesar de que la primera operación por el importe de S/ 8 500,00, correspondía a un importe superior a las operaciones que registró el denunciante con anterioridad.

154. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar: (i) fundada, la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida de S/ 6 099,00 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070; y, (ii) fundada, por infracción a los artículos citados, toda vez que se verificó que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de S/ 8 500,00 e impidiera la realización de las operaciones siguientes, dentro de las cuales se encuentra la operación realizada con cargo a la tarjeta de crédito del denunciante.

Sobre la falta de atención de reclamos

155. El numeral 88.1 del artículo 88 del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros y de seguros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo establecido por la normativa correspondiente, esto es, la emitida por la SBS⁴⁶.
156. El Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos, aprobado por Resolución SBS N° 04036-2022, norma que regula el servicio de atención de reclamos y requerimientos interpuestos por los usuarios, y que se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos del presente caso, establece que los reclamos deberán ser absueltos en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de haber sido presentados⁴⁷.
157. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado

⁴⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 88.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo. (...)

⁴⁷ RESOLUCIÓN SBS N° 04036-2022, Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos, que modifica la denominación del Título VI del Reglamento del Régimen Especial para la Gestión de Conducta del Mercado del Sistema Financiero, publicada el 29 de diciembre de 2022

7. Cómputo de plazos

7.1 Los reclamos deben ser resueltos por las empresas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles. A excepción de los reclamos sobre microseguros, que deben ser resueltos por las empresas en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, de acuerdo con la normativa sobre la materia.



procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.

(i) **Sobre la atención adecuada del Reclamo C38888521**

158. Al respecto, obra en el expediente copia *Reclamo C38888521 del 29 de marzo de 2025*⁴⁸, interpuesto por el denunciante, de cuya revisión se advierte que la materia reclamada consistió en las operaciones no reconocidas realizadas con cargo a su tarjeta de crédito 4634-****-****-2070 por el importe de S/ 23 897,00 y, solicitó la devolución de dichos importes.
159. De otro lado, obra en el expediente copia de la *respuesta brindada por el Banco*⁴⁹ del 11 de abril de 2025 (que ha sido presentada tanto por la entidad bancaria como por el señor López), en la que consta que indicó al consumidor que las operaciones cuestionadas fueron efectuadas con la validación de la clave que fue enviada mediante mensaje de texto a su celular y/o correo electrónico registrado, por lo que las transacciones fueron autenticadas y registradas., lo cual constituyó el sustento de la decisión del Banco al atender el reclamo de manera desfavorable.
160. A modo de resumen, se ha elaborado un cuadro con el reclamo y la respuesta brindada por el Banco, conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 1: Comparativo

Reclamo N° C38888521 del 29 de marzo de 2025	Respuesta del 11 de abril de 2025
(...) CHRISTIAN indica que fue víctima de robo y estas operaciones fueron hechas sin su permiso y su clave, solicita al banco la devolución del dinero descontado de su cuenta urgentemente tanto de la cuenta personal y de la tarjeta de crédito. 29 MAR 00 00 MPSAMSUNGPERU S/ 6099.00- 29 MAR 00 00 ISHOP BOTON ECOM S/ 9298.00- 29-03 TARJ000005123026 8,500.00- 111-023 BMO904 1725273 (...)	(...) Al realizar las verificaciones, verifiqué que el consumo no reconocido registrado en tu tarjeta de Crédito N°4634-01**-****-2070, se realizaron con la validación de la clave que fue enviada mediante mensaje de texto a tu celular y/o correo electrónico que tenemos registrado en nuestro sistema con tus datos personales, por lo que la transacción fue autenticada y registrada, tal como lo exige el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N°6523-2013 (...) Por tu seguridad, todas las compras por internet que realices en plataformas de comercios seguros - operan bajo los protocolos de VISA Internacional y cuentan con el logo de "VISA SECURE" - se te solicitará ingresar la clave que llegará mediante mensaje de texto (SMS) a tu celular y/o correo electrónico. (...)

⁴⁸ Ver página 29 de la pieza procesal denominada "ANEXOS 21 A 40 ENUMERADOS.PDF" presentada el 2 de octubre de 2025 por el Banco.

⁴⁹ Ver página 34 de la pieza procesal denominada "ANEXOS 21 A 40 ENUMERADOS.PDF" presentada el 2 de octubre de 2025 por el Banco.



161. Del cuadro precedente se advierte que, a través del Reclamo C38888521 del 29 de marzo de 2025, el señor López cuestionó el cargo de las operaciones no reconocidas en su tarjeta de crédito, las cuales son materia de denuncia del presente procedimiento.
162. Asimismo, de la respuesta brindada por el Banco, se verificó que se pronunció sobre el aspecto reclamado por el denunciante, comunicándole los motivos por los cuales no atendió favorablemente lo solicitado.
163. Es importante mencionar que la respuesta a un reclamo no puede calificarse como inadecuada solo porque el consumidor considere que no se le atendió de la forma, modo y detalle que exigió, puesto que no existe una obligación legal para atender favorablemente los reclamos.
164. Es menester reiterar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente, es decir, que sean resueltos en beneficio del usuario. En efecto, la atención a las solicitudes de los usuarios implica que los proveedores deben poner a disposición de los consumidores toda la información relevante respecto del hecho reclamado, tal y como lo hizo el Banco en el presente caso, al haberse acreditado que emitió una respuesta debidamente motivada a fin de justificar la denegatoria de lo petitionado por el denunciante.
165. En ese sentido, en la medida que el señor López sustentó la atención inadecuada del reclamo en que fue atendido de manera desfavorable, cabe indicar que la entidad bancaria no se encontraba obligada a conceder lo requerido por el denunciante, como parte de una atención adecuada del reclamo en cuestión; asimismo, contrario a lo sostenido por el consumidor, la respuesta del Banco estuvo debidamente motivada y justificada, por lo que no es posible atribuirle responsabilidad al proveedor respecto a dicho extremo.
166. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada en la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco, por la presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el Reclamo C38888521 presentado por el denunciante el 29 de marzo de 2025.

(ii) Sobre la atención adecuada del Reclamo C39453886

167. Al respecto, obra en el expediente copia *del reclamo C39453886 del 14 de abril de 2025*⁵⁰, interpuesto por el denunciante, de cuya revisión se advierte que la materia reclamada fue la disconformidad en la respuesta recibida por el Banco por las operaciones no reconocidas con cargo a su tarjeta de crédito y, solicitó que su deuda sea congelada.

⁵⁰ Ver página 37 de la pieza procesal denominada "ANEXOS 21 A 40 ENUMERADOS.PDF" presentada el 2 de octubre de 2025 por el Banco.

168. De otro lado, obra en el expediente copia de la *respuesta brindada por el Banco*⁵¹ del 30 de abril de 2025 (que ha sido presentada por el señor López), en la que consta que indicó al consumidor que las operaciones cuestionadas fueron ejecutadas con los datos de su tarjeta de crédito, cumpliendo con las credenciales de seguridad requeridas para que las operaciones sean procesadas, dado que se proporcionó el código de validación a través de la plataforma Visa Secure.
169. A modo de resumen, se ha elaborado un cuadro con el reclamo y la respuesta brindada por el Banco, conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 2: Comparativo

Reclamo N° C39423886 del 14 de abril de 2025	Respuesta del 30 de abril de 2025
(...) NO ESTOY CONFORME CON LA RESPUESTA DEL BANCO YA QUE HE PRESENTADO TODAS LAS PRUEBAS DONDE INDICAN QUE HE SIDO VICTIMA DE ROBO DE MI CELULAR Y POR CONSEGUENTE HAN HECHO USO INDEBIDO DE MI APLICATIVO Y ROBO DE MIS CUENTAS BANCARIAS DONDE EL BANCO ES RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS APLICACIONES NO ENTIENDO COMO VEN UNA OPERACION INUSUAL Y NO HAY NINGUNA ALERTA PARA PODER BLOQUEAR LAS TRANSACCIONES SE SUPONE QUE SE CONFIA EN LA SEGURIDAD DEL BANCO Y AHORA ME GENERA UNA DEUDA DE S/24000 QUE DEBO ASUMIR DESEO QUE SE CONGELE ESA DEUDA MIENTRAS SE HACE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES NO ES JUSTO (...)	(...)Te comento que volví a analizar tu solicitud, en el cual identifiqué que las operaciones cuestionadas fueron ejecutadas con el uso de los datos de tu Tarjeta de Crédito N°4634-01**-***-2070; es decir, se cumplió con las credenciales de seguridad requeridas para que las operaciones sean procesadas en tu tarjeta de crédito, dado que se proporcionó por tu parte el código de validación a través de la Plataforma "VISA SECURE" desde tu número celular N°**491 y tu correo electrónico ca@gmail.com (...) Es preciso mencionar que, con la validación de la clave que fue enviada por mensaje a través de tu teléfono celular que tenemos registrado en nuestro sistema, las transacciones fueron autenticadas y registradas, tal como lo exige el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013. (...) En consecuencia, no podemos realizar la devolución de la citada operación tal como solicitaste. (...)

170. Del cuadro precedente se advierte que, a través del Reclamo C39423886 del 14 de abril de 2025, el señor López solicitó que se congele la deuda generada por las operaciones no reconocidas.
171. Asimismo, de la respuesta brindada por el Banco, se verificó que se pronunció sobre el aspecto reclamado por el denunciante, explicándole los motivos por los cuales no atendió de manera favorable su reclamo.
172. Al respecto, para el análisis del presente extremo consideramos oportuno tener en consideración los fundamentos desarrollados en los numerales 164 y 165 de la presente resolución.

⁵¹ Ver página 1 de la pieza procesal denominada "ANEXOS 41 A 60 ENUMERADOS.PDF" presentada el 2 de octubre de 2025 por el Banco.

173. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada en la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco, por la presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo C39423886 presentado por el denunciante el 14 de abril de 2025.

(iii) Sobre la atención adecuada del Reclamo C40024165

174. Al respecto, obra en el expediente copia *del reclamo C40024165 del 2 de mayo de 2025*⁵², interpuesto por el denunciante, de cuya revisión se advierte que requirió al Banco un informe detallado de las operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta de ahorros 1931*****024 y tarjeta de crédito 4634-****-****-2070.
175. De otro lado, obra en el expediente copia de la *respuesta brindada por el Banco*⁵³ del 19 de mayo de 2025 (que ha sido presentada tanto por la entidad bancaria como por el señor López), en la que consta que indicó al consumidor el detalle de las operaciones cuestionadas en ambos productos financieros, con lo cual atendió el requerimiento del consumidor.
176. A modo de resumen, se ha elaborado un cuadro con el reclamo y la respuesta brindada por el Banco, conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 3: Comparativo

Reclamo N° C40024165 del 2 de mayo de 2025	Respuesta del 19 de mayo de 2025
(...) SOLICITO UN INFORME DETALLADO DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS CON MIS TARJETAS Y CUENTAS DE AHORRO 1931757104024 Y TARJETA DE CREDITO 463401034682070 EN FECHAS DONDE OCURRIO EL ROBO (...)	(...) <i>Te informo que luego de haber analizado tu solicitud de mayor detalle de los establecimientos que registraron las operaciones no reconocidas, precisamos toda la información que mantenemos disponible en nuestros sistemas:</i> (...) <i>Es preciso indicar, que los establecimientos son los responsables del envío de información hacia sus adquirentes, por tanto te sugerimos realizar las coordinaciones directamente con el comercio o buscar ayuda en la página web del establecimiento.</i> (...)

177. Del cuadro precedente se advierte que, a través del Reclamo C40024165 del 2 de mayo de 2025, el señor López solicitó el detalle de las operaciones no reconocidas efectuadas con cargo a su tarjeta de crédito y cuenta de ahorros, las cuales son materia de denuncia del presente procedimiento.

⁵² Ver página 3 de la pieza procesal denominada "ANEXOS 41 A 60 ENUMERADOS.PDF" presentada el 2 de octubre de 2025 por el Banco.

⁵³ Ver página 6 de la pieza procesal denominada "ANEXOS 41 A 60 ENUMERADOS.PDF" presentada el 2 de octubre de 2025 por el Banco.



178. Asimismo, de la respuesta brindada por el Banco, se verificó que se pronunció sobre el aspecto reclamado por el denunciante, brindándole el detalle de dichas operaciones.
179. Al respecto, para el análisis del presente extremo consideramos oportuno tener en consideración los fundamentos desarrollados en los numerales 164 y 165 de la presente resolución.
180. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada en la denuncia interpuesta por el señor López contra el Banco, por la presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo C40024165 presentado por el denunciante el 2 de mayo de 2025.

Sobre las medidas correctivas

181. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias⁵⁴.
182. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior⁵⁵. Las medidas correctivas complementarias tienen

⁵⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

⁵⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro⁵⁶.

183. Al respecto, se verifica la existencia de una infracción referida a que el Banco:

- (i) No adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, se realice una (1) operación no reconocida por el importe de S/ 8 500,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671, de titularidad del denunciante; sin perjuicio de que, se verificó que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de S/ 8 500,00 efectuada con cargo al referido producto financiero e impidiera la realización de las operaciones siguientes.
- (ii) No adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, se realice una (1) operación no reconocida por el importe de S/ 6 099,00 con cargo a la tarjeta de

- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

56

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



crédito 4634-****-****-2070, de titularidad del denunciante; y, en lo referido al comportamiento habitual de consumo del denunciante, toda vez que se verificó que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de S/ 8 500,00 e impidiera la realización de las operaciones siguientes, dentro de las cuales se encuentra la operación por el importe de S/ 6 099,00.

184. El señor López, mediante escrito del 23 de junio de 2026, solicitó como medida correctiva que, se ordene al Banco cumpla con: (i) la devolución de los importes de las operaciones no reconocidas de S/ 8 500,00 y S/ 6 099,00; (ii) restitución del costo financiero asumido durante el periodo que el Banco efectuó cobros y retenciones por la operación de S/ 9 298,00; (iii) devolución de todos los intereses, comisiones y gastos financieros derivados de las dos (2) disposiciones de efectivo que realizó de su tarjeta de crédito; (iv) extorno de los intereses cargados sobre los consumos legítimos; y, (v) reconstrucción su historial de deuda.
185. Al respecto, con relación al punto (ii) contenido en el numeral previo, cabe indicar que dicha medida se encuentra relacionada al extremo de la denuncia, sobre la cual no se ha encontrado responsabilidad del Banco. En ese sentido, al ser accesorio la medida correctiva, no corresponde dictar mandato alguno sobre ello.
186. Asimismo, con relación al punto (iii) y (iv), cabe señalar que dichas medidas exceden a los hechos cuestionados en el presente procedimiento, por lo que corresponde desestimar el pedido realizado por el denunciante.
187. Sin perjuicio de ello, este órgano colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medidas correctivas, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con:
- (i) Abonar a la cuenta de la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671 de titularidad del señor Christian Giovanni López Pereyra, el importe de la operación no reconocida ascendente a S/ 8 500,00 así como los cargos, comisiones cobradas como consecuencia de las operaciones no reconocidas, y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta la del cumplimiento del mandato, debiendo regularizar los saldos de dicha cuenta al estado en que se encontraba antes de las transacciones cuestionadas.
 - (ii) Extornar en la cuenta de la tarjeta de crédito 4634-****-****-2070 el importe de S/ 6 099,00 correspondiente a la operación no reconocida por el denunciante, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que la operación cuestionada hubiera generado desde la fecha de sus cargos hasta el cumplimiento de la medida correctiva.
 - (iii) De corresponder, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la rectificación de la calificación crediticia del señor Christian Giovanni López Pereyra a efectos de que la deuda generada por la operación no reconocida cargada en la tarjeta de crédito 4634-****-****-2070 no sea considerada.

188. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código⁵⁷.
189. En este punto, cabe indicar que el artículo 40° de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva⁵⁸.
190. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

⁵⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Subrayado agregado)

⁵⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.



Graduación de la Sanción

191. En el presente caso, teniendo en cuenta lo establecido en el Cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, se advierte que este solamente recoge un determinado listado cerrado de infracciones; en ese sentido, este órgano instructor verifica que existen infracciones que no coincidirán textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el cuadro indicado, como en el caso de la imputación que se propone declarar fundada en el presente procedimiento, dado que implica una presunta infracción cuya cuantía es inferior a tres (3) UIT.
192. En esa línea, la Sala Especializa de Protección al Consumidor en Protección al Consumidor (en adelante, Sala) ha señalado en recientes pronunciamientos⁵⁹ que ante infracciones que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Cuadro N° 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM correspondería la aplicación del artículo 112° del Código.
193. Así, acogiendo lo señalado por el superior jerárquico, este Colegiado efectuará la graduación de la sanción conforme a lo establecido en el artículo 112° del Código⁶⁰, el

⁵⁹ Al respecto, la Sala ha emitido los siguientes pronunciamientos:

- (i) Resolución N° 1971-2022/SPC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2022:

"66. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código."

(Subrayado agregado)

- (ii) Resolución N° 2178-2022/SPC-INDECOPI del 19 de octubre de 2022:

"65. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código."

(Subrayado agregado)

- (iii) Resolución N° 2285-2022/SPC-INDECOPI del 2 de noviembre de 2022:

"40. Al respecto, cabe precisar que el cuadro 16 del Decreto Supremo establece los niveles de afectación que son determinados de acuerdo con el tipo de infracción asociada a cada caso en particular; en ese sentido, si la Comisión no encontró ningún supuesto para graduar la sanción de la conducta infractora, correspondía utilizar los criterios establecidos en el artículo 112° del Código; y no aplicar de manera excepcional los criterios que son exclusivos de los OPS."

(Subrayado agregado)

⁶⁰ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112° Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.

cual señala que para determinar la sanción a imponer, la autoridad administrativa podrá tomar en consideración diversos criterios tales como: (i) el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, (ii) la probabilidad de detección de la infracción, (iii) el daño resultante de la infracción, (iv) los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado, (v) la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores y (vi) otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

194. Al respecto, en la Resolución Final 1283-2010/CPC de fecha 31 de mayo de 2010, la Comisión estableció la metodología a emplear a efectos de determinar la sanción final a imponer⁶¹.

- (i) **Sobre no haber adoptado las medidas de seguridad al permitir que se realice una (1) operación de S/ 8 500,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671**

Beneficio ilícito

195. En el presente caso, la entidad bancaria no acreditó la debida realización de una (1) operación no reconocida por el importe de S/ 8 500,00, efectuadas con cargo a la tarjeta

6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. (...) (i) La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; (ii) Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión.

61

Al respecto, la citada resolución señaló lo siguiente:

“El beneficio ilícito es el beneficio real o potencial producto de la infracción administrativa. Es lo que percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado cometiendo la infracción menos lo que percibiría si no la hubiera cometido. Así, por ejemplo, si un proveedor hubiera percibido 100 unidades respetando la ley, pero percibe (o percibiría o cree que va a percibir) 150 unidades al cometer la infracción, el beneficio ilícito es de 50 unidades. El beneficio ilícito también es lo que el infractor ahorra, ahorraría o pensaba ahorrar, al cometer la infracción. El beneficio ilícito, resulta pertinente precisarlo, no es utilidad ni ganancia en sentido contable o financiero.

La probabilidad de detección, por su parte, es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Si una infracción es muy difícil de detectar, le corresponderá un porcentaje bajo de probabilidad, como sería 10%, lo que significa que de cada 10 infracciones, una sería detectada por la autoridad; mientras que si es de mediana o fácil detección le corresponderá un porcentaje mayor, como por ejemplo, 50% (si de cada 2 infracciones, una sería detectada por la autoridad), 75% (si de cada 4 infracciones, 3 serían detectadas) o 100% (todas las infracciones serían detectadas).

En tanto la propia norma establece que la sanción debe ser disuasoria, el criterio del beneficio ilícito es especialmente importante, pues permite analizar cuál fue el beneficio esperado por el infractor que le llevó a cometer la conducta sancionada pese a su prohibición. Este criterio está estrechamente vinculado a la expectativa de detección, que influirá decisivamente al hacer el análisis costo/beneficio al momento de cometer la infracción. Adicionalmente, se trata de factores todos ellos susceptibles de cierta objetivación, lo que permite una mayor claridad en la motivación de la sanción, facilitando su comprensión y posterior control, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Sin embargo, no debe olvidarse que en materia sancionadora no se castiga únicamente por el beneficio ilícito del infractor, sino también por el daño potencial o causado como consecuencia de la infracción. Por tanto, los criterios indicados en el párrafo anterior no son los únicos que deben tomarse en cuenta para establecer una sanción, que puede verse agravada o atenuada en aplicación del resto de criterios establecidos en la normativa vigente; esto es, los efectos sobre el mercado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, la conducta del infractor y la reincidencia o incumplimiento reiterado, entre otros. Además, debe resaltarse que en caso el beneficio ilícito sea difícil de cuantificar o no exista, la Comisión podrá considerar los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor con la finalidad de determinar la sanción que considere pertinente a cada caso concreto, aplicando además los agravantes y atenuantes que correspondan.

En consecuencia, la metodología empleada por esta Comisión parte de la determinación, siempre que sea posible, del beneficio ilícito esperado por el infractor, determinándose además la probabilidad de detección. A partir de estos criterios se determina lo que denominamos «multa base», lo que permite tener una base para la sanción, para cuya determinación final deberán aplicarse, cuando sea pertinente, los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, así como los que, supletoriamente, se encuentran establecidos en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por su parte, en aquellos supuestos en donde sea imposible o muy difícil establecer el beneficio ilícito, los demás criterios serán igualmente aplicables, para así determinar la sanción a imponer”.



de débito N° 4557-****-****-6671, de titularidad del denunciante, en cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la normativa de la materia.

196. En consecuencia, el beneficio ilícito estaría constituido por el ahorro obtenido como consecuencia de no haber adoptado y aplicado las medidas de seguridad de las operaciones para evitar que se efectúen la operación no reconocida con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671.
197. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión no solo no cuenta con información suficiente que permita calcular dicho beneficio ilícito, sino que reconoce que resultaría complicado establecer un parámetro objetivo que permita efectuar una presunción; por lo que se procedería a graduar la infracción en función de los demás criterios previstos en el artículo 112° del Código, tal como lo ha validado la Sala en la Resolución N° 1535-2009/SC2-Indecopi (Expediente N° 014-2008/CPC-INDECOPI-ICA)⁶².
198. Cabe señalar que, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST el señor López sostuvo que las sanciones no habrían cumplido su finalidad disuasoria, por lo que correspondía aplicar el Art. 112 del Código considerando el beneficio económico obtenido por la inacción del Banco.
199. Al respecto, consideramos oportuno señalar que, conforme ha sido desarrollado en el numeral anterior, esta Comisión no cuenta con información para calcular el beneficio ilícito obtenido por el Banco por no haber adoptado las medidas de seguridad suficientes para evitar que se realice la operación cuestionada.
200. Por tal razón, como se ha explicado líneas arriba, en el presente caso la graduación de la sanción se estimaría a partir de los otros criterios previstos en el artículo 112° del Código.

62

En efecto, en dicha Resolución, la segunda instancia señaló lo siguiente:

"(...) Asimismo, el Banco subraya en su apelación que la Comisión, al momento de evaluar el beneficio ilícito y señalar que el denunciado se habría ahorrado lo que hubiera podido invertir en un equipo que atienda consultas como las del señor Uribe, estaría presumiendo como premeditada y calculada la posible omisión al deber de información. Para esta Sala, tal alegato del denunciante debe ser desestimado pues la intencionalidad de la conducta es otro criterio de graduación de la sanción (recogido también en el citado artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor) que no ha sido tomado en cuenta en el presente procedimiento, siendo que, como ya se señaló, al momento de evaluar el beneficio ilícito se consideró que la falta de respuesta de la solicitud del señor Uribe revelaba que el Banco no contaba, en general, con un sistema y equipo destinado a absolver oportunamente requerimientos como los del denunciante.

(...) Sobre esto último, esta Sala debe precisar que en la graduación de la sanción la Comisión sobre la base de lo actuado y de la infracción detectada puede presumir probables conductas del infractor, por ejemplo, el haberse beneficiado ilícitamente de la infracción. Lo anterior de ningún modo viola el principio de presunción de licitud (...) pues éste rige en un primer momento del procedimiento sancionador, esto es, cuando se determina si el administrado incurrió o no en una conducta sancionable, siendo que en la graduación de la sanción nos encontramos en un segundo momento, posterior a la detección de la infracción.

(...) A mayor abundamiento, esta potestad de la autoridad administrativa se condice con el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa del infractor (...), pues en vez de sancionarlo en virtud de criterios meramente subjetivos, se está sustentando su sanción con criterios objetivos, esto es, elementos que pueden ser cuestionados. Así, en el presente caso el Banco pudo argumentar, por ejemplo, que sí contaba con un sistema de atención de consultas como la realizada por el señor Uribe, o que, pese a no contar con él, esto no le reportaba el beneficio cuantificado por la Comisión. Sin embargo, el Banco no lo hizo, pese a que la carga probatoria recaía en él, dados sus conocimientos especializados y la información que maneja sobre el funcionamiento de su propia institución".

Daño al consumidor

201. En ese sentido, para esta Comisión, el factor determinante para graduar la multa en el presente caso sería el daño resultante luego de verificarse la infracción, el cual debe asociarse necesariamente a la afectación a los intereses económicos del consumidor.
202. Resulta relevante señalar que, en el caso analizado, el señor López ha visto perjudicado su patrimonio, en la medida que, como consecuencia de que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad, se realizó una (1) operación no reconocida de S/ 8 500,00 con cargo a la tarjeta de débito 4557-****-****-6671, el cual no pudo ser dispuesto por el denunciante, siendo que el referido importe resulta equivalente a uno con cincuenta y cuatro (1,54) UIT⁶³.

Efectos generados en el mercado

203. Por su parte, debe tenerse en consideración el efecto negativo causado en el mercado de servicios financieros, consistente en la desconfianza generada entre los consumidores o usuarios de dichos servicios, los cuales podrían considerar que se encuentran expuestos a que las entidades financieras carguen indebidamente operaciones sin cumplir con los mecanismos de seguridad implementados por la norma sectorial para ello, trayendo como consecuencia que asuman operaciones que no les corresponden, además, de generar un desincentivo a contratar dichos productos con las entidades financieras.
204. Teniendo en consideración el daño generado al consumidor aunado a los efectos negativos generados en el mercado a causa de la comisión de la infracción, el importe de la sanción ascendería a uno con cincuenta y cuatro (1,54) UIT.

Multa base

205. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del Principio de Razonabilidad que establece el numeral 3° del artículo 230° del TUO de la LPAG⁶⁴, la Comisión considera que corresponde sancionar al Banco con una multa de uno con cincuenta y cuatro (1,54) UIT.

⁶³ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 8 500 equivale a 1,54 UIT (S/ 8 500,00 / 5 500,00) = 1,54.

⁶⁴ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;



(ii) **Sobre no haber adoptado las medidas de seguridad al permitir que se realice una (1) operación de S/ 6 099,00 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070**

Beneficio ilícito

206. En el presente caso, la entidad bancaria no acreditó la debida realización de una (1) operación no reconocida por el importe de S/ 6 099,00, efectuada con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070, de titularidad del denunciante, en cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la normativa de la materia.
207. En consecuencia, el beneficio ilícito estaría constituido por el ahorro obtenido como consecuencia de no haber adoptado y aplicado las medidas de seguridad de las operaciones para evitar que se efectúen la operación no reconocida con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070.
208. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión no solo no cuenta con información suficiente que permita calcular dicho beneficio ilícito, sino que reconoce que resultaría complicado establecer un parámetro objetivo que permita efectuar una presunción; por lo que se procedería a graduar la infracción en función de los demás criterios previstos en el artículo 112° del Código, tal como lo ha validado la Sala en la Resolución N° 1535-2009/SC2-Indecopi (Expediente N° 014-2008/CPC-INDECOPI-ICA)⁶⁵.
209. Cabe señalar que, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0938-2026/CC1-ST el señor López sostuvo que las sanciones no habrían cumplido su

- e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.
(...)

⁶⁵ En efecto, en dicha Resolución, la segunda instancia señaló lo siguiente:

"(...) Asimismo, el Banco subraya en su apelación que la Comisión, al momento de evaluar el beneficio ilícito y señalar que el denunciado se habría ahorrado lo que hubiera podido invertir en un equipo que atiende consultas como las del señor Uribe, estaría presumiendo como premeditada y calculada la posible omisión al deber de información. Para esta Sala, tal alegato del denunciante debe ser desestimado pues la intencionalidad de la conducta es otro criterio de graduación de la sanción (recogido también en el citado artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor) que no ha sido tomado en cuenta en el presente procedimiento, siendo que, como ya se señaló, al momento de evaluar el beneficio ilícito se consideró que la falta de respuesta de la solicitud del señor Uribe revelaba que el Banco no contaba, en general, con un sistema y equipo destinado a absolver oportunamente requerimientos como los del denunciante.

(...) Sobre esto último, esta Sala debe precisar que en la graduación de la sanción la Comisión sobre la base de lo actuado y de la infracción detectada puede presumir probables conductas del infractor, por ejemplo, el haberse beneficiado ilícitamente de la infracción. Lo anterior de ningún modo viola el principio de presunción de licitud (...) pues éste rige en un primer momento del procedimiento sancionador, esto es, cuando se determina si el administrado incurrió o no en una conducta sancionable, siendo que en la graduación de la sanción nos encontramos en un segundo momento, posterior a la detección de la infracción.

(...) A mayor abundamiento, esta potestad de la autoridad administrativa se condice con el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa del infractor (...), pues en vez de sancionarlo en virtud de criterios meramente subjetivos, se está sustentando su sanción con criterios objetivos, esto es, elementos que pueden ser cuestionados. Así, en el presente caso el Banco pudo argumentar, por ejemplo, que sí contaba con un sistema de atención de consultas como la realizada por el señor Uribe, o que, pese a no contar con él, esto no le reportaba el beneficio cuantificado por la Comisión. Sin embargo, el Banco no lo hizo, pese a que la carga probatoria recaía en él, dados sus conocimientos especializados y la información que maneja sobre el funcionamiento de su propia institución".

finalidad disuasoria, por lo que correspondía aplicar el Art. 112 del Código considerando el beneficio económico obtenido por la inacción del Banco.

210. Al respecto, consideramos oportuno señalar que, conforme ha sido desarrollado en el numeral anterior, esta Comisión no cuenta con información para calcular el beneficio ilícito obtenido por el Banco por no haber adoptado las medidas de seguridad suficientes para evitar que se realice la operación cuestionada.
211. Por tal razón, como se ha explicado líneas arriba, en el presente caso la graduación de la sanción se estimaría a partir de los otros criterios previstos en el artículo 112° del Código.

Daño al consumidor

212. En ese sentido, para esta Comisión, el factor determinante para graduar la multa en el presente caso sería el daño resultante luego de verificarse la infracción, el cual debe asociarse necesariamente a la afectación a los intereses económicos del consumidor.
213. Resulta relevante señalar que, en el caso analizado, el señor López ha visto perjudicado su patrimonio, en la medida que, como consecuencia de que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad, se realizó una (1) operación no reconocida de S/ 6 099,00 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070, el cual fue cobrado al denunciante, siendo que el referido importe resulta equivalente a uno con diez (1,10) UIT⁶⁶.

Efectos generados en el mercado

214. Por su parte, debe tenerse en consideración el efecto negativo causado en el mercado de servicios financieros, consistente en la desconfianza generada entre los consumidores o usuarios de dichos servicios, los cuales podrían considerar que se encuentran expuestos a que las entidades financieras carguen indebidamente operaciones sin cumplir con los mecanismos de seguridad implementados por la norma sectorial para ello, trayendo como consecuencia que asuman operaciones que no les corresponden, además, de generar un desincentivo a contratar dichos productos con las entidades financieras.
215. Teniendo en consideración el daño generado al consumidor aunado a los efectos negativos generados en el mercado a causa de la comisión de la infracción, el importe de la sanción ascendería a uno con diez (1,10) UIT.

Multa base

216. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del Principio de Razonabilidad que establece el numeral

⁶⁶ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 6 099,00 equivale a 1,10 UIT (S/ 6 099,00 / 5 500,00) = 1,10.

3° del artículo 230° del TUO de la LPAG⁶⁷, la Comisión considera que corresponde sancionar al Banco con una multa de uno con diez (1,10) UIT.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

217. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi⁶⁸, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
218. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de los denunciantes.
219. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar al denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución⁶⁹.
220. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código⁷⁰.

⁶⁷ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;
- e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
- f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
- g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

(...)

⁶⁸ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

⁶⁹ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

⁷⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).



221. Es pertinente informar que si el señor Luna comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁷¹.
222. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

223. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁷².

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

- ⁷¹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**
Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

- ⁷² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones
El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



224. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
225. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 2 del 28 de noviembre de 2025, referida a la presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto al hecho referido a que Banco de Crédito del Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas por los importes de S/ 4 900,00 y S/ 2 800,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557*****6671 de titularidad del denunciante, las cuales no correspondían a su patrón de consumo habitual; toda vez que, no corresponde a un hecho denunciado.

SEGUNDO: declarar improcedente, por falta de interés para obrar, el extremo de la denuncia interpuesta por el señor Christian Giovanni López Pereyra contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que el 25 de julio de 2025 la entidad bancaria extornó el importe de S/ 9 298,00 a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6784 (anteriormente 4634-****-****-2070) de titularidad del denunciante, correspondiente a una (1) operación no reconocida materia de denuncia; antes de la presentación de la denuncia.

TERCERO: declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, el extremo de la denuncia interpuesta por el señor Christian Giovanni López Pereyra contra EDDE Tarjetas Peruanas Prepago S.A., por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a que el proveedor denunciado no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 29 de marzo de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-2070 de titularidad del denunciante, por el importe de S/ 6 099,00; toda vez que se ha verificado que dicha conducta era de responsabilidad de Banco de Crédito del Perú S.A.

CUARTO: declarar (i) fundada, la denuncia interpuesta por el señor Christian Giovanni López Pereyra contra Banco de Crédito del Perú S.A., por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no quedó acreditada la validez de la operación no reconocida de S/ 8 500,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671; e, (ii) infundada, por presunta infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo del denunciante, toda vez que se verificó que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de S/ 8 500,00 efectuada con cargo al referido producto financiero e impidiera la realización de las operaciones siguientes.



QUINTO: declarar fundada, la denuncia interpuesta por el señor Christian Giovanni López Pereyra contra Banco de Crédito del Perú S.A., por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, (i) en la medida que no quedó acreditada la validez de la operación no reconocida de S/ 6 099,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-2070; y, (ii) en lo referido al comportamiento habitual de consumo del denunciante, toda vez que se verificó que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de S/ 8 500,00 e impidiera la realización de las operaciones siguientes, dentro de las cuales se encuentra la operación por el importe de S/ 6 099,00.

SEXTO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Christian Giovanni López Pereyra contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo C38888521 interpuesto por el denunciante.

SEPTIMO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Christian Giovanni López Pereyra contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo C39423886 interpuesto por el denunciante.

OCTAVO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Christian Giovanni López Pereyra contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo C40024165 interpuesto por el denunciante.

NOVENO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva, que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con:

- (i) Abonar a la cuenta de la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671 de titularidad del señor Christian Giovanni López Pereyra, el importe de la operación no reconocida ascendente a S/ 8 500,00 así como los cargos, comisiones cobradas como consecuencia de las operaciones no reconocidas, y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta la del cumplimiento del mandato, debiendo regularizar los saldos de dicha cuenta al estado en que se encontraba antes de las transacciones cuestionadas.
- (ii) Extornar en la cuenta de la tarjeta de crédito 4634-****-****-2070 el importe de S/ 6 099,00 correspondiente a la operación no reconocida por el denunciante, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que la operación cuestionada hubiera generado desde la fecha de sus cargos hasta el cumplimiento de la medida correctiva.
- (iii) De corresponder, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la rectificación de la calificación crediticia del señor Christian Giovanni López Pereyra a efectos de que la



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2484-2025/CC1

deuda generada por la operación no reconocida cargada en la tarjeta de crédito 4634-****-****-2070 no sea considerada.

Para ello, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad bancaria deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

DÉCIMO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. conforme al siguiente detalle:

Cuadro de sanciones

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIÓN
No haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, se realice una (1) operación no reconocida por el importe de S/ 8 500,00 con cargo a la tarjeta de débito N° 4557-****-****-6671, de titularidad del denunciante; sin perjuicio de que, se verificó que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de S/ 8 500,00 efectuada con cargo al referido producto financiero e impidiera la realización de las operaciones siguientes.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	1,54 UIT
No haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, se realice una (1) operación no reconocida por el importe de S/ 6 099,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-2070, de titularidad del denunciante; y, en lo referido al comportamiento habitual de consumo del denunciante, toda vez que se verificó que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de S/ 8 500,00 e impidiera la realización de las operaciones siguientes, dentro de las cuales se encuentra la operación por el importe de S/ 6 099,00.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	1,10 UIT

Dichas sanciones serán rebajadas en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁷³.

73

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

(...)

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

DÉCIMO PRIMERO: requerir a Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 194 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS⁷⁴, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

DÉCIMO SEGUNDO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ello, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez concluida la instancia administrativa ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1 respecto de los extremos en los que el proveedor denunciado no formuló su allanamiento.

DÉCIMO TERCERO: disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁷⁵.

DÉCIMO CUARTO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁷⁶, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no

⁷⁴ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 194.- Ejecución forzosa

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable.

⁷⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁷⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2484-2025/CC1

mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación⁷⁷, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida⁷⁸.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firmado digitalmente por:
SIVERIO PUYCAN Monica Tatiana FAU
20133840533 soft
Fecha: 11/07/2026 12:05:37-0500

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...).

⁷⁷ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 207.- Recursos administrativos

207.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios

(...).

⁷⁸ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.